

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เป็นกรณีที่ยังมีได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเนื้อหาแห่งคดี คำสั่งดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๗/๒๕๕๙ ที่ ๗๕๑/๒๕๕๙ ที่ ๘๖/๒๕๖๐ ที่ ๒๓๔/๒๕๖๐ และที่ ๓๘๓/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ โดยอ้างว่า ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด เนื่องจากในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเครื่องหมายและเลขหมาย และตรวจนับจำนวนหีบห่อทุกใบชนสินค้าและใบชนสินค้าที่อ้างถึงก็เป็นใบชนสินค้าที่ต้องตรวจสอบปล่อยตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงเป็นการทำหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยแล้วว่า การที่บริษัท ท. สามารถกระทำทุจริตในการส่งออกดังกล่าวได้สำเร็จ ก็เนื่องจากนายตรวจ/สารวัตรศุลกากร ผู้ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ซึ่งมีหน้าที่ตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ และข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ เรื่อง การตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ไม่ได้ไปตรวจและควบคุมสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากบริษัท ท. ไม่มีสินค้าที่สำแดง



ในใบขนสินค้าและเอกสารมาให้ตรวจ แต่กลับลงนามรับรองการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัย โดยได้ฟังข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในสำนวนคดีและได้ให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาของศาล ไม่ใช่กรณีที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดอันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๙)

กรณีที่ข้อกล่าวอ้างว่าศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีตามคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ในสำนวนคดีผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีอย่างมีนัยสำคัญอันจะมีผลทำให้คดีเปลี่ยนแปลงไป หรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓ ตั้งอยู่ที่ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา อยู่ติดกับทางหลวงชนบทสายบ้านโคกมะกอก-ถนนสุวรรณศร เป็นของนาย บ. สามีของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นาย บ. ได้ขออนุญาตโฉนดที่ดิน ที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว มีการเดินสำรวจจริงวัดที่ดินที่ติดกับทางหลวงสายดังกล่าว โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชี้รังวัด โดยยินยอมให้มีการกั้นแนวเขตทางหลวงสายบ้านโคกมะกอก-ถนนสุวรรณศร เป็นแนวเขตทางหลวงชนบทเป็นระยะ ๑๕ เมตร จากกึ่งกลางถนน ทำให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๒๘ ของนาย บ. มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา ต่อมา นาย บ. ได้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๙๖๘ เนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา ขายให้แก่ผู้มีชื่อ ภายหลังได้มีการโอนมาเป็นของผู้ร้องจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๒๘ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๘๙ ตารางวา ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้แบ่งที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๗๘ บางส่วนขายให้แก่นาง ย. โดยออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๕๗๘ เนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา ต่อมา นาย บ. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาล หลังจากนั้นกรมทางหลวงชนบทได้แก้ไขระยะการกั้นแนวเขตทางหลวงชนบทจากเดิมข้างละ ๑๕ เมตร เหลือข้างละ ๘ เมตร จากกึ่งกลางถนน ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย บ. จึงมีหนังสือขอรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการกั้นแนวเขตถนนดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิเสธ โดยอ้างว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓ มีการออกโฉนดและขายให้บุคคลอื่นแล้ว จึงไม่มีที่ดินเหลือตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการรังวัดที่ดินส่วนที่เหลือจากการย่นระยะแนวเขตทางหลวงชนบทสายบ้านโคกมะกอก-ถนนสุวรรณศร ให้แก่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๕๗๘ ของนาง ย. และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๙๖๘ ของผู้ร้อง ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรังวัดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓ ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินรวม ๓ แปลง ในส่วนที่ติดกับทางหลวงชนบทสายบ้านโคกมะกอก-ถนนสุวรรณศร ที่ถูกกันเป็นเขตทาง ๑๕ เมตร และต่อมาได้ลดลงเหลือ ๘ เมตร ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเห็นได้ว่า การรับฟังข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้นเป็นไปตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓ และเรื่องราวการขออนุญาตที่ดินการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน รวมทั้งการขอกันที่ดินในแนวเขต น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓ ของนาย บ. เป็นแนวเขตทางหลวงชนบทจากกึ่งกลางถนน ๑๕ เมตร ต่อมา ลดลงเหลือ ๘ เมตร ที่ดินส่วนนี้จึงเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓ อันเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงตรงตามพยานหลักฐานที่คู่กรณีต่างฝ่ายต่างแสดงต่อศาลโดยชอบ หาได้มีลักษณะเป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแต่อย่างใดไม่ ส่วนข้ออ้างของผู้ร้องว่า ศาลมิได้คำนึงถึงเหตุผลของผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนปัจจุบันและได้รับผลกระทบไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและเหตุผลในการซื้อเนื่องจากต้องการที่ดินติดทางสาธารณะ นั้น เห็นว่า ประเด็นหลักในคดีพิพาทมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีไม่โอนที่ดินที่เหลือจากการกันเขตทางหลวงให้ผู้ฟ้องคดีนั้น ส่วนประเด็นรองเป็นปัญหาการพิจารณาว่าที่ดินตามแนวเขตที่กันไว้เป็นเขตทางหลวงชนบทเมื่อมีการค้ำที่ดินบางส่วนแก่เจ้าของ ผู้ใดเป็นเจ้าของที่ดินก็ควรได้รับการค้ำที่ดิน เมื่อข้อเท็จจริงยุติว่าขณะที่มีการขอกันแนวเขตทางหลวงชนบท นาย บ. เป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓ และเป็นผู้นิยมนให้มีการกันแนวเขตล้าเข้ามาในที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เมื่อจะมีการค้ำที่ดินจึงต้องค้ำแก่เจ้าของที่ดินที่แท้จริงหรือทายาทของผู้นั้น ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้นำข้ออ้างข้อต่อสู้ในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ร้องมารับฟังเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปและไม่อาจวินิจฉัยให้ที่ดินส่วนที่ได้รับค้ำจากกรมทางหลวงชนบทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องได้ เพราะเหตุสิทธิของผู้ร้องมีอยู่เช่นไรตามกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน ผู้ร้องก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่แนวเขตที่ดินด้านที่ติดทางสาธารณะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น และหากผู้ร้องไม่มีทางออกทางอื่นจริงก็สามารถใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมในการร้องขอใช้ทางจำเป็นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ร้องจึงไม่ต้องตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๙)



กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือของ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคดีนี้การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และมีคำวินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ แต่งตั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นการดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ ประกอบกับมาตรา ๒๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการ พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ยุติแล้ว และวินิจฉัยในข้อกฎหมายว่า คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนมีอำนาจ หน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่ กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด และมีใช้กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ผู้ฟ้องคดีจะขอให้ศาลปกครองพิจารณา พิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙/๒๕๖๐ และที่ ๘๔/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งของกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยได้วินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจนำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้ไว้แล้ว คดีถึงที่สุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้อง จากที่ศาลปกครองชั้นต้นยกฟ้องคดีนี้ โดยวินิจฉัยว่า บริษัท ร. ไม่ใช่ผู้ผลิตสัญญาซื้อขายข้าว บริษัท ร. จึงไม่ใช่ผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ จึงไม่อาจนำความ ในข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวงข้างต้น มาใช้กับบริษัทดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีซึ่งมีกรรมการ เป็นกรรมการของบริษัท ร. ด้วยได้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีลักษณะเป็นพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้

ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ กรณีจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลฎีกา ได้มีการอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้รับมอบฉันทะทนายจำเลยที่ ๑ ได้ไปฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวในวันนั้นด้วย เมื่อกรรมการของผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการของบริษัท ร. ซึ่งเป็นจำเลยที่ ๑ ในคดีดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่ของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำขอต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๕๙)**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายแจ้งกำหนดนัดฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจัดส่งหมายแจ้งกำหนดนัดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีในจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนิติบุคคล อันเป็นที่อยู่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ต่อศาล โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับหมายแจ้งกำหนดนัดดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อมา เมื่อถึงวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีมาศาล ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งกำหนดนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล และได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณีที่มาศาลฟังแล้วในวันดังกล่าว จึงถือว่าวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ศาลได้มีคำพิพากษามาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงคำพิพากษาในคดีนี้ตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำร้องขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คือ ต้องยื่นภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำขอเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๗/๒๕๕๙)**



ผู้ร้องทั้งสองเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ซื้อที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ บ้านซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว จากนั้น ว. มารดาของผู้ร้องที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ปลอมยักให้นาง ว. ขณะเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารพิพาททำการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อเติมขยายคาบทางด้านทิศใต้ของอาคารรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๔/๒๕๕๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเกี่ยวกับอาคารที่พิพาทตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่งคำพิพากษาให้นาง ว. ทราบ และมีคำสั่งให้นาง ว. รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมา ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาคดีดังกล่าวใหม่ โดยอ้างว่าผู้ร้องทั้งสองได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนาง ว. ผู้ร้องทั้งสองจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินและอาคารพิพาท แต่ทั้งนาง ว. และผู้ร้องทั้งสองมิได้เป็นคู่กรณีในคดี ทำให้เสียสิทธิในการต่อสู้คดี และศาลฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน เนื่องจากนาง ว. มิได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้าง ผู้ร้องทั้งสองจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและถูกกระทบจากผลของคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นข้างต้น และโดยที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองตลอดจนนาง ว. เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีดังกล่าวด้วยการร้องสอด ทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องทั้งสองทราบถึงการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น การยื่นคำร้องของผู้ร้องทั้งสองจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวด้วยการมีหนังสือแจ้งให้นาง ว. ทราบถึงคำพิพากษา และมีคำสั่งให้นาง ว. ทำการรื้อถอนอาคารพิพาท พร้อมทั้งได้แนบสำเนาคำพิพากษาดังกล่าวไปด้วย ต่อมา นาง ว. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยตอนท้ายของหนังสือฉบับดังกล่าวปรากฏลายมือชื่อของผู้ร้องที่ ๑ ต่อท้ายลายพิมพ์นิ้วมือของนาง ว. ด้วย กรณีนี้เห็นว่า แม้เนื้อหาในหนังสืออุทธรณ์จะเป็นข้อต่อสู้ของนาง ว. เพื่อป้องกันอาคารที่พิพาทก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องที่ ๑ ได้ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือ

อุทธรณ์ฉบับดังกล่าว ถือเป็นกรณีที่ผู้ร้องที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินและอาคารที่พิพาทได้ใช้สิทธิความเป็นเจ้าของโต้แย้งป้องกันทรัพย์สินของตน และเป็นการใช้สิทธิแทนผู้ร้องที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของรวม ตามมาตรา ๑๓๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลผูกพันผู้ร้องที่ ๒ แล้ว แม้ผู้ร้องที่ ๒ จะมีได้ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์ด้วยก็ตาม ประกอบกับข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องที่ ๑ เป็นบุตรของนาง ว. ผู้ร้องทั้งสองอาศัยอยู่ในอาคารที่พิพาทร่วมกับนาง ว. การที่นาง ว. ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ร้องที่ ๑ ได้ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย จึงถือได้ว่าผู้ร้องทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยคดีหมายเลขแดงที่ ๔/๒๕๕๕ โดยผู้ร้องทั้งสองมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี และเป็นเหตุให้ผู้ร้องทั้งสองขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๔/๒๕๕๕ ใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่เมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ร้องทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๒/๒๕๕๙)

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินมาวางชำระหนี้ต่อศาลแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๑๔๐,๐๐๓.๑๘ บาท แต่ไม่ครบถ้วนตามจำนวนเงินค่าทดแทนที่ต้องชำระทั้งหมด เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้นำเงินค่าทดแทนที่อ้างว่าฝากไว้กับธนาคารออมสิน เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๗,๔๕๓ บาท มารวมชำระให้เสร็จสิ้นด้วยนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยจำนวนเงินซึ่งเป็นหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ฟังต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น หมายถึงค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มเป็นเงินจำนวน ๗๙๗,๘๙๑.๒๕ บาท กับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้า เป็นเงินจำนวน ๘๒๖,๗๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องไม่เกิน



๖๖๖,๕๒๘ บาท และดอกเบี้ยนับต่อจากวันฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางเงินเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๒,๑๔๐,๐๐๓.๑๘ บาท ต่อศาล เพื่อชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเป็นการชำระหนี้ตามคำพิพากษายกในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด และเงินจำนวนดังกล่าวเท่ากับจำนวนหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องชำระตามคำพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีใช้กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษามีได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะขอให้บังคับคดีโดยยื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ตามมาตรา ๒๗๑ ประกอบกับมาตรา ๒๗๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ สำหรับเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำไปวางที่ธนาคารออมสินแล้ว จำนวน ๑,๘๘๙,๑๘๓ บาท นั้น มิใช่หนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องชำระตามคำพิพากษาในคดีนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะขอให้บังคับคดีได้ กรณีจึงไม่มีเหตุต้องออกหมายบังคับคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๖/๒๕๕๙)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ จะต้องเป็นคู่กรณีในคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเท่านั้น เมื่อผู้ร้องทั้งห้ามิใช่คู่กรณีในคดีนี้ กล่าวคือ มิได้เป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี หรือผู้ร้องสอดซึ่งได้เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเองหรือโดยถูกคำสั่งของศาลเรียกเข้ามาในคดีตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ร้องทั้งห้าจึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๗/๒๕๕๙)

ในการพิจารณาว่าจะรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาสถานะนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจของผู้ทำการแทนในขณะที่ยื่นคำอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดี

มีสถานะเป็นห้างหุ้นส่วนร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้วตามความในมาตรา ๑๒๗/๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงถือได้ว่า ขณะที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสภาพบุคคลแล้ว อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า นาย ป. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียว ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อันมีผลให้สัญญาที่นาย ป. มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทน ซึ่งถือเป็นสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อในขณะยื่นคำอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแทนผู้ฟ้องคดีได้ ตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๒๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแม้ผู้เป็นหุ้นส่วนของผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมีนบุรีขอให้จัดซื้อหุ้นส่วนกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน และตามผลของกฎหมายให้ถือว่าหุ้นส่วนนั้นยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลย ก็ไม่อาจทำให้การยื่นคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยผู้รับมอบอำนาจจากนาย ป. ดังกล่าว เป็นคำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ จึงมีคำสั่งยื่นตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๓/๒๕๖๐)

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

- คำอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งหมายแจ้งกำหนดนัดอ่านผลคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และได้อ่านผลคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีฟังเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีมาศาลและได้ลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล จึงถือว่าวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา การคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว และแม้ว่าคำอุทธรณ์คำพิพากษาของ



ศาลปกครองชั้นต้นจะเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลปกครองสูงสุด อันถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ระยะเวลาในการฟ้องคดีกับการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้แตกต่างกัน โดยระยะเวลาในการอุทธรณ์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เท่านั้น และไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติให้นำ มาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มาใช้กับการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติดังกล่าว มาบังคับใช้กับกรณีนี้ได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่าน คำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๐๗/๒๕๕๙)

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

- คำแก้อุทธรณ์ที่มีคำขออุทธรณ์มาด้วยไม่ถือเป็นคำอุทธรณ์

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน เกิน ๒๒,๔๘๑.๔๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นพิพากษายกฟ้อง ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๓๓,๗๒๒.๑๐ บาท เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจมีคำขอดังกล่าวได้ และไม่อาจถือว่าคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำอุทธรณ์ ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์เพียงว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบจำนวน ๓๓,๗๒๒.๑๐ บาท ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือต้องรับผิดชอบจำนวน ๒๒,๔๘๑.๔๐ บาท ตามคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖/๒๕๖๐)

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น
(ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)**

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหมายเรียกให้
ทำคำให้การต่อศาลโดยชอบ แต่กลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด
รวมทั้งมิได้ทำคำชี้แจงภายหลังจากนั้น จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับรู้ถึงการคิดคำนวณค่า K
ตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ในสำเนาเอกสารท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
มิได้ดำเนินการยกข้ออ้าง ข้อเถียง และแสดงพยานหลักฐานในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง
ต่อศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด ดังนั้น คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่กล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดี
คำนวณค่าต้นทุนไม่ถูกต้อง เพราะเหตุผู้ถูกฟ้องคดีได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในวันทำสัญญา
และเป็นราคาที่ผูกพันผู้ฟ้องคดีแล้ว พร้อมแสดงตารางการคำนวณค่า K ที่ควรจะเป็นต่อศาล
จึงเป็นข้ออ้าง ข้อเถียง และการแสดงพยานหลักฐานที่ไม่เคยกล่าวมาก่อนแล้วในศาลปกครอง
ชั้นต้น ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ซึ่งเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ได้ให้การรักษาพยาบาลและมีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดี
ป่วยเป็นโรคจิต ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีอาการปกติ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย



ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแพทยสภา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งผลการพิจารณาว่า คดีไม่มีมูล ให้ยกข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบรับรองแพทย์และหนังสือแพทยสภา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่ในชั้นอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอทำอุทธรณ์ข้อ ๑ ขอให้เพิกถอนหนังสือโรงพยาบาลศรีธัญญา ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องแจ้งผลประวัติการรักษาของผู้ป่วย ซึ่งเป็นคำขอเพิ่มขึ้นมาใหม่ คำขอทำอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๗/๒๕๕๔)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เทศบาลนครเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและสุขภาพอนามัย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๗,๒๐๐ บาท และได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๘๕,๑๐๐ บาท และ ๕๘,๕๙๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาโดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๘๙๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมทั้งค่าขาดรายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๖๕๗,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมหรือยื่นคำร้องเพิ่มเติมคำฟ้องเพื่อมีคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าขาดรายได้เป็นเงินจำนวน ๖๕๗,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาโดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าขาดรายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๖๕๗,๐๐๐ บาท จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และกรณีดังกล่าวมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาอันเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๖๐)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยจะครบกำหนดอายุความสองปีในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่เมื่อใกล้จะครบกำหนดดังกล่าว กระบวนการคลั่งยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว โดยปรากฏหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายในกำหนดอายุความสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นั้น จะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่โดยที่อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐในการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๕/๒๕๖๐)

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๔ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มิได้มีคำขอให้ชัดเจนว่าประสงค์จะให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับหรือแก้หรือยกเสียซึ่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น อีกทั้ง มิได้แนบสำเนาคำอุทธรณ์ดังกล่าวมาด้วย ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมคำขอทำอุทธรณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ประสงค์ให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้อย่างไร และให้จัดส่งสำเนาคำอุทธรณ์ จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลและมิได้แจ้งข้อขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินการให้ศาลทราบแต่อย่างใด คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งอาจแก้ไขได้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้มีการแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้แก้ไข ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๕/๒๕๕๙)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ภายหลังจากคำพิพากษาและคำสั่งยกคำขอขยายระยะเวลาของศาลปกครองชั้นต้นได้ถึงที่สุดไปแล้วตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นในการตรวจอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และชอบที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจะส่งคำอุทธรณ์ให้องค์คณะดำเนินการตรวจอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ต่อไป ดังนั้น การที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา โดยยังไม่ได้เสนอองค์คณะมีคำสั่งก่อน จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้ส่งคำอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๖๐)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

(๑.๑) กรณีศาลปกครองชั้นต้นทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองโดยไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งแล้วจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ในคำขอท้ายคำฟ้องจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่บรรยายฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย กับดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมายื่นฟ้อง



ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความประสงค์ที่จะให้ศาลพิจารณาผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องกำหนดให้มีข้อหาและคำพิพากษาโดยวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ได้กำหนดและมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงเป็นการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งขาดคดีปกครองโดยไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีความเหตุอันสมควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ในข้อหานี้ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พินิจพิจารณาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในส่วนที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗๖/๒๕๕๔)

(๑.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติม

คดีนี้ เดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ต้นกรอส เพื่อใช้จอดเรือประมงและขนถ่ายสัตว์น้ำ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอ

เพิ่มเติมคำฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกข้อหาหนึ่ง คำร้องดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้อง ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาและมีคำสั่งตามข้อ ๓๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมในข้อหาที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นต้นก็ได้เรียกให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบเดียวกัน โดยต่อมาศาลปกครองชั้นต้นก็ได้พิจารณาพิพากษาในข้อหาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพียงข้อหาเดียว จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง จึงสมควรยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๗๒/๒๕๕๙)

(๒) กรณีที่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

- กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพยานเอกสารที่ไม่ปรากฏในสำนวนคดี โดยมีได้แจ้งให้คู่กรณีทราบ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยอ้างคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในคดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๘/๒๕๕๓ ที่วินิจฉัยว่า นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีดังกล่าว ไม่ได้กระทำความผิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ส. และศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) แล้ว นาย ส. จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งข้างต้น แต่จากการตรวจพิจารณาเอกสารในสำนวนคดีนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๘/๒๕๕๓ ในสำนวนคดีนี้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดี และไม่ได้ให้คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสีย



มีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างพยานหลักฐานดังกล่าวตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และถือว่ามีเหตุอันสมควรตามข้อ ๑๑๒ (๑) และ (๒) แห่งระเบียบเดียวกัน ปัญหาการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบในขั้นตอนดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิจารณายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๑/๒๕๕๙)

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

- คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลา สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่รับคำฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว คือ ภายในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวเมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๕๙)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ ได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ทำคำร้องอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยื่นผ่านเรือนจำกลางพิษณุโลกในวันเดียวกัน และเรือนจำกลางพิษณุโลกส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวมายังสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกทางไปรษณีย์ไม่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้รับไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลดังกล่าว ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถที่จะส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งด้วยตนเองเช่นบุคคลทั่วไปได้ แต่ต้องยื่นผ่านเรือนจำกลางพิษณุโลกเป็นผู้ส่งให้ การที่เรือนจำกลางพิษณุโลกส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ต่อมายังศาลเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ กรณีจึงมีเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดจึงรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๖๐)



๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

(๑) คำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงมีลักษณะเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องข้อ ๒ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือเรียกหรือขอให้มูลนิธิ ล. ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินทั้งหมดคืนเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตและมีคำสั่งเรียกให้มูลนิธิ ล. เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขอให้ยกเลิกคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเดิม โดยอ้างว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี และขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งเรียกมูลนิธิ ล. เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คำร้องดังกล่าวถือเป็นการขอถอนคำฟ้องที่ได้เสนอต่อศาลตามข้อ ๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคำร้อง คำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดตามข้อ ๘๒ วรรคสี่ แห่งระเบียบดังกล่าว ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๕๗)

(๒) คำสั่งให้ยกคำคัดค้านตุลาการ

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกคำคัดค้านตุลาการของผู้ฟ้องคดีเป็นที่สุดตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๗/๒๕๖๐)